

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 54 del 31/01/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 19 del 31/01/2023

OGGETTO: Impegno e Liquidazione di Spesa in favore della ditta So.Ri.Cal. S.p.A. – Consumi del servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile, relativi al periodo Ottobre/Dicembre (4° trimestre) Anno 2022.

IMPEGNO: 41 **Cap. 547 – Cod. 0904103**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-in data 13/06/2003, veniva sottoscritta con repertorio n° 41022. la “Convenzione per l’affidamento in gestione degli acquedotti regionali della Calabria e del servizio d’erogazione di acque per usi idropotabili” tra la So.Ri.Cal. S.p.A. e la Regione Calabria;

-la So.Ri.Cal. S.p.A. rappresenta una società mista a prevalente capitale pubblico regionale, a cui è stata affidata la gestione, il completamento, l’ammodernamento e l’ampliamento degli schemi idrici di grande adduzione, accumulo e potabilizzazione trasferiti alla Regione Calabria dalla disciolta Cassa per il Mezzogiorno ex art. 6 L. n° 183/1976; nonché lo svolgimento del servizio idropotabile all’ingrosso in favore di tutti gli Utenti/Comuni calabresi, giusta convenzione di concessione di durata trentennale con la Regione Calabria;

Accertata la fornitura idrica intercorrente tra la So.Ri.Cal. S.p.A (“Società”) e questo Ente (di seguito “Fornitura Idrica”), in quanto il Comune di Squillace in parte è servito dalle acque idropotabili della Società ed è, pertanto, tenuto a corrispondere il costo per l’erogazione di acqua ad uso idropotabile;

Preso atto che:

-la So.Ri.Cal. S.p.A. (Società Risorse Idriche Calabresi), con sede in Viale Europa, n° 35 Loc. Germaneto (CZ), ha emesso la fattura n° VFSP22/2122 del 30/12/2022 di importo complessivo pari a € 79.413,00, per la fornitura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile del 4° Trimestre 2022;

-occorre procedere al relativo impegno di spesa e della contestuale liquidazione in favore della So.Ri.Cal. S.p.A.;

Considerato che la spesa risulta indifferibile, urgente e non frazionabile in dodicesimi;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura relativa all’erogazione di acqua all’ingrosso per uso idropotabile relativa al periodo 4° Trimestre 2022;

Accertato che il Durc On Line prot. n° INPS_33018961 della So.Ri.Cal. S.p.A. è in corso di validità con scadenza al 04/02/2023;

Dato atto che ad oggi non risultano comunicazione di rettifica sulla tracciabilità dei flussi finanziari da parte della Società in oggetto;

Considerato che nel periodo compreso nel 4° Trimestre 2022 sono stati consumati:

- a) Linea 02 = mc 5.699,70;
- b) Linea 04 = mc 101.404,60;
- c) Linea 06 = mc 5.367,00;
- d) Linea 08 = mc 10.580,10;
- e) Linea 10 = mc 7.359,50;
- f) Linea 12 = mc 11.965,10;
- g) Linea 14 = mc 17.038,60;
- h) Linea 16 = mc 2.336,50;
- i) Linea 18 = mc 34.761,70;

Valutato di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura relativa all’erogazione di acqua all’ingrosso per uso idropotabile relativa al periodo 4° Trimestre 2022;

Vista la competenza del sottoscritto all’adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai

sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Preso atto che alla predetta spesa di complessive € 79.413,00 IVA compresa, potrà farsi fronte sul Cap. 547 - Cod. 0904103 del bilancio corrente in corso di formazione;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di impegnare, in favore della So.Ri.Cal. S.p.A. (Società Risorse Idriche Calabresi), con sede in Viale Europa, n° 35 Loc. Germaneto (CZ), l'importo complessivo di € 79.413,00 IVA compresa derivante dalla fattura n° VFSP22/2122 del 30/12/2022 relativa al 4° Trimestre 2022 per il servizio di erogazione d'acqua all'ingrosso per uso idropotabile sulla voce prevista nel bilancio corrente in corso di formazione;
2. di liquidare, in favore della So.Ri.Cal. S.p.A., l'importo complessivo di € 79.413,00 IVA compresa derivante dalla fattura n° VFSP22/2122 del 30/12/2022 relativa al 4° Trimestre 2022 per il servizio di erogazione d'acqua all'ingrosso per uso idropotabile;
3. di imputare la relativa spesa sul Cap. 547 – Cod. 0904103, del bilancio corrente in corso di formazione;
4. di precisare che la suddetta Società dovrà rispettare le norme e le condizioni stabilite dalla legge n° 136/2010, modificata dal D.L. n° 187/2010, in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari";
5. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
6. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
7. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
8. di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della So.Ri.Cal. S.p.A. dell'importo complessivo di € 79.413,00 IVA compresa per il servizio di erogazione d'acqua all'ingrosso per uso idropotabile;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
10. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 547 – Cod. 0904103 del bilancio corrente in corso di formazione.
Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

